

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES
DE VILLA CARACOLLES, INC.

Demandante

VS

JONATHAN RUIZ IRIZARRY,
JULIA MABEL TIRADO IRIZARRY

Demandados

CIVIL. NÚM.: **MZ2025CV00270**

SALÓN 306

**SOBRE: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE**

RESOLUCIÓN

El 17 de febrero de 2025, la Asociación de Residentes de Villa Caracoles, Inc. (en adelante, “parte demandante”) presentó la *Demanda* de epígrafe ante este Honorable Tribunal contra Jonathan Ruiz Irizarry y Julia Mabel Irizarry Toledo (en adelante, “parte demandada”). En síntesis, alega que la parte demandada ha llevado a cabo obras de construcción ilegal en el apartamento 301-B del Condominio Villa Caracoles, sin contar con los permisos correspondientes y en violación al Reglamento de Administración y Copropiedad del Condominio. Entre las obras ilegales mencionadas se encuentran la construcción de una piscina en la azotea, la demolición de paredes de carga y daños a las molduras de la fachada. Se argumenta que dichas obras comprometen la seguridad y la integridad estructural del edificio, afectando los intereses de la parte demandante, quien solicita la paralización de las obras y la demolición de las construcciones ilegales. Además, solicita la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.

Así las cosas, el 11 de abril de 2025, la parte demandada presentó *Moción de Desestimación* por cosa juzgada. Argumenta que el presente pleito debe ser desestimado en virtud de la doctrina de cosa juzgada, ya que los mismos hechos fueron abordados en el caso MZ2024CV00876, en el cual la Junta de Planificación de Puerto Rico actuó en relación con la construcción ilegal de una piscina en el apartamento 301-B, entre otras obras. Sostiene que, al haber habido un acuerdo transaccional en el caso previo, el presente litigio carece de fundamento, ya que las partes y el objeto del litigio son los mismos, y por tanto solicita la desestimación del caso con la imposición de costas, gasto y honorarios de abogado a la parte demandante.

Como consecuencia, el 28 de abril de 2025, la parte demandante presentó una

Oposición a la Moción de Desestimación. Sostiene que no procede la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, ya que no existe identidad perfecta entre los casos. Argumenta que, aunque los demandados sean los mismos, en el presente pleito no es el mismo que el caso MZ2024CV00876, ya que en este se alegaron violaciones adicionales, como la demolición de paredes de carga, que no fueron resueltas en el caso anterior. Además, señala que no fue parte en el acuerdo transaccional del caso previo y que las obras ilegales continúan afectando la estructura del condominio. Por lo tanto, la parte demandante solicita que se desestime la *Moción de Desestimación* y se continúe con el procedimiento del caso, con la imposición de honorarios de abogado por temeridad a la parte demandada. Veamos.

DERECHO APLICABLE

I.

El Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 1930¹ codificó la doctrina de cosa juzgada, o *res judicata*, en nuestra jurisdicción. En lo pertinente, el referido Artículo dispone lo siguiente:

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concorra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. [...]²

Aún con la adopción del nuevo Código Civil de Puerto Rico³, la vigencia de la doctrina continúa a través de nuestra jurisprudencia. La doctrina de cosa juzgada está fundada en consideraciones de orden público y necesidad, pues, se busca, en el interés del Estado, que se pongan fin a los litigios, que no se eternicen las cuestiones judiciales, dar la debida dignidad a los fallos de los tribunales y que no se someta en dos ocasiones a un ciudadano a las molestias de litigar la misma causa.⁴ Además, la doctrina “persigue poner fin a los litigios luego de que los tribunales los adjudiquen de forma definitiva y, de este modo, garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una resolución judicial” y así evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes.⁵ De esta manera se promueve la

¹ Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendada, 32 LPRA sec. 3343. Hacemos constar que dicho Código Civil ha sido derogado por la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
² *Id.*
³ Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
⁴ *Pérez v. Bauzá*, 83 DPR 220, 225 (1961).
⁵ *Ortiz Matías v. Mora Development*, 187 DPR 649, 655 (2013); *Presidential v. Transcribe*, 186 DPR 263, 273-274 (2012); *Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al.*, 133 DPR 827, 833-834 (1993)

economía judicial y administrativa al evitar litigios innecesarios y evitar decisiones inconsistentes entre sí.⁶

Una vez aplicada, el efecto de ésta es que la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior.⁷ Así es la realidad jurídica que el efecto de cosa juzgada en una sentencia judicial permanece, aunque la misma sea errónea.⁸

Para la presunción de cosa juzgada se requiere que concurra la más perfecta identidad de cosas, causas, partes y la calidad en que lo fueron en el caso resuelto por la sentencia y aquel en que dicha defensa afirmativa sea invocada.⁹ El requisito de identidad de cosas exige que el primer y segundo pleito versen sobre el mismo objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.¹⁰ El criterio para determinar si existe identidad de cosas es si un juez se expone a contradecir una determinación anterior.¹¹ En cuanto al requisito de identidad de causas se examina el origen o motivo de las acciones planteadas y resueltas. Esta identidad existe cuando “los hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta a la cuestión planteada”.¹² Para ello es necesario cuestionar si ambas reclamaciones se basan en el mismo núcleo de hechos o misma transacción.¹³ Por último, la identidad de las personas y la calidad en que lo fueron se constituye cuando “los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigir las u obligación de satisfacerlas”.¹⁴

II.

La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, 23 LPRA secs. 9011 *et seq.*, fue aprobada con el propósito de establecer el marco legal y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y

⁶ *Rodríguez v. Colberg*, 131 DPR 212, 218 (1992)

⁷ *Pagán v. UPR*, 107 DPR 720, 732-733 (1978).

⁸ *Ramos González v. Medina*, 121 DPR 312, 339 (1988).

⁹ *Ortiz Matías v. Mora Development*, *supra*; *Rodríguez v. Colberg*, *supra*, pág. 219.

¹⁰ *Presidential v. Transcribe*, *supra*, pág. 274; *A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná*, 110 DPR 753, 764 (1981)

¹¹ *Presidential v. Transcribe*, *supra*.

¹² *Id.*, pág. 275.

¹³ *Id.*

¹⁴ Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, *supra*.

denegación de permisos de uso, construcción y desarrollo de terrenos en nuestra jurisdicción. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009, *supra*; *Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings*, 191 DPR 228 (2014). Entre sus disposiciones, la mencionada ley permite la presentación de recursos extraordinarios ante el foro primario, según establece su Art. 14.1.

23 LPRA sec. 9024. En específico, el referido artículo decreta lo siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. 23 LPRA sec. 9024.

Del mismo modo, el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, instituye lo que se conoce como un *injunction* estatutario. Este tipo de mecanismo extraordinario se diferencia del *injunction* tradicional y, por lo tanto, generalmente se encuentra exento de las exigencias más rigurosas que lo gobiernan. *Next Step Med. v. Bromedicon*, 190 DPR 474, 497 (2014). Por ello, cuando se interpone una petición de este recurso, no se requiere que se aleguen o prueben daños irreparables, sino la violación de las disposiciones de la ley. *A.R.Pe. v. Rivera*, 159 DPR 429, 444 (2003). En otras palabras, se requiere que se pruebe lo que el estatuto exige. De la mano con esto, el TSPR ha expresado que, ante un *injunction* estatutario, lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada bajo el estatuto. *Íd.*

III.

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado antes de presentar su contestación a la demanda presentada en su contra”. R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal Civil*, 6ta ed., San Juan, LexisNexis Puerto Rico, 2017, sec. 2601, pág. 305. El demandado podrá solicitar la desestimación del pleito bajo los fundamentos expuestos en la regla, a saber “(1) [f]alta de jurisdicción sobre la materia; (2) [f]alta de jurisdicción sobre la persona; (3) [i]nsuficiencia del emplazamiento; (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) [d]ejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) [d]ejar de acumular una parte indispensable”. *Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank*, 193 DPR 38, 49 (2015); Regla 10.2 (1)-(6) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. R. 10.2(1)-(6). Así también, la Regla dispone que ninguna defensa u objeción se considerará renunciada por haberse formulado juntamente con otra u otras defensas u objeciones en una alegación responsiva o moción. Si en una alegación se formula una reclamación contra la cual la parte no está obligada a presentar una alegación responsiva, dicha parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal reclamación. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*.

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo establece que “[a]l considerar una moción de desestimación, los tribunales vienen obligados a tomar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante”. *Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank*, *supra*, pág. 49; *Colón Rivera et al. v.*

ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013).¹⁵ “[N]o procede la desestimación a menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su reclamación”. *El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo*, *supra*, pág. 821; *Colón Rivera et al. v. ELA*, *supra*, pág. 1049; *Consejo de Titulares v. Gómez Estremera*, 184 DPR 407, 423 (2012). Siendo así, para que prospere una moción de desestimación "tiene que demostrarse de forma certera en ella que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor". *Ortiz Matías et al. v. Mora Development*, 187 DPR 649, 652 (2013) citado en *Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank*, *supra*, pág. 49.

Por último, el ordenamiento reconoce una instancia en que una moción de desestimación puede ser considerada como una moción de sentencia sumaria. La misma está explícitamente dispuesta en la Regla 10.2 cuando se dispone que “[s]i en una moción en que se formula la defensa número (5) se exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria”. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*. A tales efectos “estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 de este apéndice hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla. *Íd.* En palabras del comentarista Rafael Hernández Colón “[p]or lo general la moción para desestimar no será considerada a base de materia extraña o sea materia fuera de la alegación. Cuando se presenta una moción de desestimación acompañada de prueba la transforma [...] en una moción de sentencia sumaria; y dispone que sea considerada como tal”. Hernández Colón, *supra*, sec. 2606, pág. 309; *Torres Ponce v. Jiménez*, 113 DPR 59 (1982).

DISCUSIÓN

La parte demandada, Jonathan Ruiz Irizarry, ha presentado una Moción de Desestimación, fundamentada en la doctrina de cosa juzgada, argumentando que los hechos alegados en este pleito ya fueron resueltos en el procedimiento administrativo MZ2024CV00876, en el cual la Junta de Planificación de Puerto Rico actuó en relación con la

¹⁵ *El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo*, 187 DPR 811, 821 (2013); *García v. ELA*, 163 DPR 800, 814 (2005).

construcción ilegal de una piscina, así como otras obras en el apartamento 301-B del Condominio Villa Caracoles. Sostiene que la parte demandada que, debido al acuerdo transaccional alzando en dicho proceso, el presente litigio carece de fundamento y, por tanto, solicita la desestimación de la Demanda, con la consecuente imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.

Por su parte, la parte demandante, en su oposición a la Moción de Desestimación, argumenta que no procede la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, ya que no existe una identidad perfecta entre las partes ni entre las causas de los dos pleitos. En primer lugar, sostiene que, a pesar de que los demandados sean los mismos, las obras ilegales mencionadas en el presente pleito incluyen violaciones adicionales, tales como la demolición de paredes de carga y daños estructurales que no fueron tratadas en el caso anterior. Además, la parte demandante señala que no fue parte del acuerdo transaccional alcanzado en el pleito administrativo, dado que la demanda en el primer caso fue presentada por la Junta de Planificación y no por la Asociación de Condominios.

A fin de determinar si procede la excepción de cosa juzgada, es necesario analizar si concurren los requisitos exigidos en la jurisprudencia consolidada. La doctrina de cosa juzgada establece que, para que surta efecto, debe existir identidad perfecta entre las partes, el objeto y la causa de las acciones litigadas en los pleitos previos y en el actual. En este sentido, la jurisprudencia establece que la doctrina solo es aplicable cuando los litigios versan sobre la misma materia, las mismas causas y partes, o aquellas que tengan vínculos de solidaridad entre sí.

En este caso, si bien las partes demandadas son las mismas en ambos pleitos, la parte demandante no es la misma. En el primer pleito, la acción fue promovida por la Junta de Planificación de Puerto Rico, mientras que en el presente litigio la parte demandante es la Asociación de Residentes de Villa Caracoles, Inc., lo que constituye una falta de identidad de las partes conforme a la doctrina de cosa juzgada. Este Tribunal considera que, a pesar de que el primer pleito se trató en un contexto administrativo ante la Junta de Planificación, el recurso posterior ante este Tribunal no solo varía en cuanto a la parte demandante, sino que también involucra un procedimiento judicial distinto.

Adicionalmente, en cuanto a la causa de acción, el primer pleito se centró en la obtención de permisos de construcción, mientras que en el presente pleito se busca la

paralización y demolición de las obras ilegales, lo que implica un remedio judicial distinto y la atención de violaciones adicionales que no fueron abordadas en el proceso anterior. Este Tribunal entiende que, aunque los hechos subyacentes puedan ser similares, las causas y los remedios solicitados son distintos, lo que refuerza la conclusión de que no existe una identidad perfecta en este caso.

Por último, cabe señalar que la parte demandante en el presente pleito no fue parte en el acuerdo transaccional alcanzado en el primer pleito, lo que refuerza la falta de identidad de las partes en los términos exigidos para que proceda la doctrina de cosa juzgada.

En virtud de lo anterior, este Tribunal declara **NO HA LUGAR** las mociones de desestimación presentadas por los codemandados.

REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

En Mayagüez, Puerto Rico, a 30 de abril de 2025.

f/MIGUEL A. LÓPEZ FELICIANO
JUEZ SUPERIOR